

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2029/2538

นาย ชุบบา ซาห์
บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็น
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

จำเลยประกอบธุรกิจโรงแรมมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุว่า การประพฤติหรือปฏิบัติตนหรือบริการแขกหรือพนักงานอื่นในลักษณะที่หยาบโลนหรือ ผิดวัฒนธรรมประเพณีของไทยแม้เป็นการกระทำครั้งแรกจำเลยก็จะดำเนินการทาง วินัยด้วยการปลดออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างโอบไหล่และ พุดชอหอมแก้มอ. ซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดที่บริษัทอื่นส่งมาทำความสะอาด โรงแรมของจำเลยก็เข้าลักษณะแขกหรือพนักงานอื่นเช่นกันทั้งยังเป็นความผิดทาง อาญาฐานกระทำอนาจารด้วยแม้ขณะที่โจทก์กระทำจะไม่มีผู้อื่นพบเห็นแต่ก็มีอ. ที่ พบเห็นและได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ร่วมงานฟังจำเลยย่อมได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงแล้วเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรงจำเลย จึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ47(4)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2537 จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2537 จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และโจทก์มิได้กระทำผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยซึ่งตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าชดเชยว่าให้นำค่าบริการเฉลี่ย 12 เดือนสุดท้ายบวกกับเงินเดือนอัตราสุดท้ายเป็นตัวคูณในการคำนวณค่าชดเชยดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 93,780 บาทและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 28,134 บาท แต่จำเลยไม่จ่ายให้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน 937,800 บาท โจทก์ยังประสงค์จะกลับเข้าทำงานกับจำเลยต่อไป ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง พร้อมสภาพการจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดิม โดยนับอายุงานต่อเนื่องเสมือนไม่มีการเลิกจ้างและจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์เป็นรายเดือนเดือนละ 15,630 บาทนับแต่วันที่ 7 เมษายน 2537 ไปจนกว่าจำเลยจะรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 93,780 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 28,134 บาทและค่าเสียหายจำนวน 937,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 1,059,714 บาท นับแต่วันที่ 7 เมษายน 2537 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระต้นเงินดังกล่าวให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2537 โจทก์พยายามก่อปละ้กระทำอนาจารต่อนางอรศิริ อ่องบางน้อย พนักงานทำความสะอาดในเวลาทำงานและในสถานประกอบการของจำเลย ซึ่งเป็นความผิดต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ทั้งเป็นการกระทำผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของ โรงแรมจำเลย มูลเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2537 ขณะเกิดเหตุโจทก์ได้เรียกนางอรศิริอ่อนบางน้อย พนักงานทำความสะอาดของบริษัทพี.ซี.เอส จำกัดซึ่งรับจ้างทำความสะอาดให้แก่โรงแรมจำเลยไปพบ และเอามือ โอบไหล่ กับพูดขอหอมแก้มนางอรศิริจริง แต่เมื่อนางอรศิริไม่ยอม โจทก์ก็มีได้ใช้ กำลังบังคับเอาแต่อย่างใด การกระทำของโจทก์ยังไม่ถึงกับเป็นการกระทำที่หยาบ โหลนหรือผิดวัฒนธรรมไทยอย่างรุนแรง ยังไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีที่น่ารังเกียจ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมทำให้จำเลยไม่ อาจไว้วางใจโจทก์ต่อไป จึงมีเหตุที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้ มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ ไม่เป็นธรรม กรณีไม่มีเหตุให้จำเลยต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม เมื่อการก ระกระทำของโจทก์มิใช่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีที่ ร้ายแรง จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ แต่การกระทำของโจทก์ดังกล่าวถือได้ ว่าเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและ สุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเมื่อมิใช่การเลิก จ้างที่ไม่เป็นธรรมจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่ โจทก์ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 93,780 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2537 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริงที่ศาล แรงงานกลางฟังมาว่าโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริษัทจำเลย เรียกนางอรศิริ อ่อนบางน้อยพนักงานทำความสะอาดของบริษัทพี.ซี.เอส. จำกัด ให้ ขึ้นไปพบโจทก์แล้วเอามือโอบไหล่ กับพูดขอหอมแก้มนางอรศิริเป็นการกระทำผิด

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีที่ร้ายแรงตามระเบียบข้อ
บังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย ล.3ความผิดประเภท ง. ข้อ 12 นั้น
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวระบุว่า การ
ประพฤติหรือปฏิบัติตน หรือบริการแขกหรือพนักงานอื่นในลักษณะที่หยาบโลนหรือ
ผิดวัฒนธรรมประเพณีของไทย แม้เป็นการกระทำครั้งแรกจำเลยก็จะดำเนินการทาง
วินัยด้วยการปลดออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงาน
กลางฟังมาปรากฏว่าจำเลยประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ต้องอาศัยความ
เชื่อถือไว้วางใจจากคนเดินทางหรือแขกผู้มาพักหรือใช้บริการว่าเป็นที่ซึ่งให้ความ
ปลอดภัยสะดวกสบายและสงบจึงจะแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะอย่าง
เดียวกันได้ จำเลยมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวไว้เพื่อให้
พนักงานหรือลูกจ้างปฏิบัติเพื่อนำมาซึ่งความเชื่อดังกล่าว หากพนักงานหรือ
ลูกจ้างประพฤติตนในลักษณะที่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีของไทยอาจจะทำให้
โรงแรมของจำเลยเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ว่าจะได้กระทำต่อแขกหรือพนักงานอื่น
สำหรับกรณีของโจทก์แม้จะได้กระทำต่อพนักงานทำความสะอาดที่บริษัทอื่นส่งมา
ทำความสะอาดโรงแรมของจำเลย ก็เข้าลักษณะเป็นแขกหรือพนักงานอื่นเช่นกัน
นอกจากนี้การกระทำของโจทก์ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้นยังเป็น
ความผิดทางอาญฐานกระทำอนาจารด้วย แม้ขณะที่โจทก์กระทำจะไม่ปรากฏว่ามีผู้
อื่นพบเห็น แต่อย่างน้อยก็มีนางอรศิริที่พบเห็นการกระทำของโจทก์ และได้เล่าเรื่อง
ที่เกิดขึ้นให้ผู้ร่วมงานฟัง เห็นได้ว่าจำเลยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงแล้วและมีใช่
เป็นเรื่องเล็กน้อยดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยแต่เป็นกรณีฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่า
ชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4)ที่ศาล
แรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>